

RECURSO CÍVEL Nº 5065759-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IRANILMA PEREIRA DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: DAVI SNEIJDER PEREIRA BATISTA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

LOAS. BPC/DEFICIENTE. AUTISTA É CONSIDERADO PELA LEI 12.764/12 COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA, MAS É NECESSÁRIO OBSERVAR SEU ART. 1, QUE ESPECIFICA AS CARACTERÍSTICAS DO TEA. NÃO É RAZOÁVEL A CONCESSÃO ACRÍTICA DO BPC PARA QUALQUER CASO DE DISTÚRBIO DO NEURODESENVOLVIMENTO, DEVENDO SER ANALISADO O NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DA PESSOA AVALIADA. É NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA, NÃO BASTANDO DOCUMENTOS JUNTADOS UNILATERALMENTE PELA PARTE. RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS para ANULAR A SENTENÇA, a fim de reabrir a instrução processual para que seja realizada perícia médica por perito nomeado pelo juízo, bem como a avaliação social com fotos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5065759-11.2024.4.02.5101

510014830533 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5065759-11.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: IRANILMA PEREIRA DA SILVA (PAIS) (AUTOR)

RECORRIDO: DAVI SNEIJDER PEREIRA BATISTA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão do benefício de Prestação Continuada (LOAS) desde a DER, em 25/05/2023. A sentença ainda antecipou os efeitos da tutela (evento 18).

Em suas razões recursais, evento 32, o INSS alega cerceamento de defesa pois o enquadramento do recorrido como pessoa portadora de deficiência não era ponto incontroverso, tendo sido justamente esse o motivo do indeferimento do requerimento administrativo formulado em 25/05/2023. Aduz que não obstante conste no laudo juntado no processo administrativo informação acerca da existência de impedimentos de longo prazo, a conclusão final da perícia administrativa foi desfavorável ao recorrido. Requer seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia médica e, ainda, da avaliação socioeconômica.

É o relatório. Decido.

VOTO

Determina a Constituição, em seu art. 203, V, que o benefício assistencial é destinado a idosos e a pessoas portadoras de deficiência que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Pessoa com deficiência é aquela que *"tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas"*, nos termos do art. 20, § 2º da Lei

nº 8.742/93 e art. 2º, II do Decreto 1.744/95. Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do § 2º supratranscrito, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos (§10 do art. 20 da Lei 8.742/93).

A concessão do benefício, portanto, depende do preenchimento de dois pressupostos, um de aspecto subjetivo, qual seja, a deficiência/idade, e o outro, de aspecto objetivo, consistente na hipossuficiência econômico-social.

Quanto à deficiência, consta nos autos que o autor é portador de Transtorno do Espectro Autista, conforme laudos médicos anexados (Evento 1, out 19, 21). Não foi realizada perícia médica.

É certo que a Lei 12.764/12 equipara o portador de autismo (TEA) à “pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Todavia, dada a dificuldade de se fechar um diagnóstico de autismo, especialmente em crianças pequenas, é necessário observar seu art. 1º, que especifica as características do transtorno:

§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos I ou II:

I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

Deste modo, há que se fazer uma análise mais acurada para a concessão do BPC em casos de autismo leve ou quando a parte não se enquadra nas características legais e o perito judicial não ratifica o diagnóstico, eis que não é razoável a concessão acrítica do benefício assistencial para qualquer distúrbio do neurodesenvolvimento. Daí a importância das provas dos autos e da avaliação médica pericial, para se compreender a nível de comprometimento da pessoa avaliada.

Deste modo, é necessária a realização de perícia médica pelo perito de confiança do juízo, equidistante das partes, nos termos exigidos pela legislação de regência. Esta Turma entende que os laudos médicos juntados pela parte autora não são suficientes para comprovar a deficiência de longo prazo exigida para a percepção do benefício assistencial, até porque este foi exatamente o ponto controvertido pelo INSS.

Do mesmo modo, também se faz necessária a avaliação social a ser feita por oficial de justiça ou assistente social, nos termos das Súmulas 79 e 80 da TNU E do Enunciado 56 das TRRJ:

*79- Nas ações em que se postula benefício assistencial, **é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor** por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.*

*80- Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/11, **para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social** por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.*

*56- Nos processos cujo objeto seja a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, **é indispensável a realização de investigação sócio-econômica da parte autora**, ainda que realizada por mandado de verificação a ser cumprido por oficial de justiça.*

Portanto, a sentença deve ser anulada para o prosseguimento da instrução processual com a realização de perícia médica bem como avaliação social.

Tendo em vista a revogação da tutela antecipada deferida na sentença, intime-se a CEAB-DJ para imediata suspensão do benefício eventualmente implantado.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E DO RECURSO DO INSS para ANULAR A SENTENÇA**, a fim de reabrir a instrução processual para que seja realizada perícia médica por perito nomeado pelo juízo, bem como a avaliação social com fotos.

5065759-11.2024.4.02.5101

510014830532 .V3